

1503866-51.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Controle nº 2021/000856

Assunto

Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDGAR ERIK FERREIRA DOS SANTOS

Em 18 de outubro de 2022, às 15h, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis, comigo Escrevente ao final nomeada, deu-se início à audiência de instrução, debates e julgamento, em sala ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Centro - CEP 11013-910, Fone: (13) 3346-5824, Santos-SP

- E-mail: santos3cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Processo nº:

1503866-51.2021.8.26.0536 - Controle nº 2021/000856

Assunto

Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDGAR ERIK FERREIRA DOS SANTOS

Em 18 de outubro de 2022, às 15h, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis, comigo Escrevente ao final nomeada, deu-se início à audiência de instrução, debates e julgamento, em sala virtual da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP, por meio da ferramenta Microsoft Teams, nos termos da Resolução nº 850/2021 do TJSP e do Provimento CSM nº 2651/2022. Cumpridas as formalidades legais, as partes foram apregoadas. Pela impossibilidade de assinatura do documento pelos participantes em razão da realização do ato por videoconferência, dou fé de estarem presentes ao ambiente virtual o representante do Ministério Público Dr. Carlos Eduardo Terçarolli, o réu Edgar Erik Ferreira dos Santos, que foi devidamente citado, e o seu defensor, o Dr. Rafael Braga Vinhas - Defensoria Pública. Ausentes as testemunhas José Benedicto Camargo de Oliveira Junior e Rogerio Aparecido de Lima Santos. Antes de dar início à audiência, foi oportunizada a entrevista do acusado com seu defensor, em reunião virtual apartada e sigilosa, consoante disposto no artigo 185, §5º do Código de Processo Penal. A seguir, pelas partes foi dito que desistiam da oitiva das testemunhas. Pela MM. Juíza foi dito que homologava as desistências e colhido o interrogatório do réu. Encerrada a instrução, foi dada a palavra às partes para as

alegações finais orais. De acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, os depoimentos foram captados em áudio e vídeo diretamente pelo sistema SAJ e estarão disponíveis às partes após 24 horas da realização do ato no E-SAJ. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. EDGAR ERIK FERREIRA DOS SANTOS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 24 de novembro de 2021, pela manhã, na Rua Silva Jardim, nº 17, imediações da 'Vila Criativa Vereador Nelson Antunes Mattos', bairro da Vila Nova, nesta Cidade e Comarca, guardava, 14 (quatorze) pedras de crack e 43 (quarenta e três) 'parangas' de maconha, destinadas ao comércio, sem autorização legal ou regulamentar, além de R\$24,00 (vinte e quatro reais) em espécie, em notas diversas, e 01 (um) rolo de saco plástico. Auto de exibição e apreensão na fl. 9, auto de constatação preliminar na fl. 10 e laudo de exame químico-toxicológico nas fls. 51-53. Notificado em 17 de maio de 2022 (fl. 68), apresentou defesa preliminar (fls. 76-77). A denúncia foi recebida em 25 de julho de 2022 (fls. 83-84), ao que se seguiu regular citação (fls. 108-109). Durante a instrução, foi realizado o interrogatório, desistindo as partes da oitiva das testemunhas, ausentes embora regularmente intimadas (termo). Encerrada, passou-se aos debates, pugnando o Ministério Público pela desclassificação e propondo advertência como forma de transação penal, com o quê concordou a defesa, subsidiariamente ao pedido de absolvição. É o relatório. Fundamento e decido. O laudo de exame químico-toxicológico de fls. 51-53 teve resultado positivo para maconha e cocaína, na forma de crack. No auto de prisão em flagrante, o réu se manteve silente (fl. 05). Os investigadores não compareceram à audiência de instrução, embora regularmente intimados. No interrogatório judicial, houve confissão apenas quanto à posse das drogas, com alegação de que o intuito era de consumo. Dessa forma, ante a ausência de provas quanto ao escopo de venda ou de qualquer forma de entrega a terceiros das drogas apreendidas, mister a desclassificação e aplicação da transação penal, como bem sugerido pelas partes. Ante o exposto, DESCLASSIFICO a imputação inicial para a prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Tendo em vista que é primário e levando em conta a proposta de transação penal ora realizada pelo Ministério Público, neste ato aceita pelo acusado e seu Defensor, HOMOLOGO-A POR SENTENÇA e ADVIRTO EDGAR ERIK FERREIRA DOS SANTOS sobre os efeitos da droga, ficando neste ato devidamente admoestado, nos termos do artigo 28, I, da Lei nº 11.343/06. Essa pena não importará em reincidência e tampouco acarretará efeitos civis, sendo registrada apenas para impedir o mesmo benefício no prazo de (5) cinco anos. Sua imposição também não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos naquele dispositivo. Na sequência, julgo extinta a punibilidade de EDGAR ERIK FERREIRA DOS SANTOS, nos termos do artigo 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade processual (fls. 76-77) e deixo de condená-lo ao pagamento da taxa judiciária. Revogo as medidas cautelares impostas nas fls. 35-37. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados de todos os atos praticados. Nada mais". Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Thaina de Lima Nóbrega, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA